

ORGANIZAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA

Unitário

A Confederação é a junção de vários países soberanos, o mais perto da Confederação é a União Europeia. Se divide no estado unitário puro ou descentralizado administrativamente.

- O estado unitário, foi adotado pelo Brasil até 1891.
- No estado unitário, o poder fica nas mãos de um órgão central. Poderá ser puro ou descentralizado administrativamente.
- Com o surgimento da República, o Brasil sai do estado Unitário para Federação. Mas entregará um pouca de autonomia para os entes Federados.
- Os municípios só vieram a ter autonomia em 1988.

Confederação

Trata-se de forma de Estado em que **diversos entes soberanos** se unem por meio de tratado internacional, em razão de economia, de segurança interna ou defesa externa. Nota-se que a soberania permanece com cada ente federado, mesmo depois do estabelecimento do vínculo confederado; isto significa que, caso desejem se desligar da confederação, possuem força para fazê-lo.

- A União é dissolúvel.

Federação

Composto por diversas **entidades territoriais autônomas** dotadas de governo próprio. Como regra geral, os estados que se unem para constituir a Federação são autônomos, isto é, possuem um conjunto de competências ou prerrogativas garantidas pela Constituição que não podem ser abolidas ou alteradas de modo unilateral pelo governo central.

- União é indissolúvel.
- No modelo norte-americano de Federação, houve as chamadas colônias. Eram como países independentes, mas abriram mão da sua independência e aceitaram formar um país, os Estados Unidos da América.
- A Guerra de Secessão, ou Guerra Civil Americana, aconteceu nos Estados Unidos, entre os Estados do Norte e do Sul, de 1861 a 1865. Esse conflito foi iniciado quando os estados do Sul se separaram da União e formaram os Estados Confederados da América.

Brexit (saída)

Foi um movimento político que defendeu a saída do Reino Unido da União Europeia. Este movimento foi liderado, principalmente, por políticos nacionalistas britânicos, que alegavam que a saída do Reino Unido da União Europeia seria vantajosa para os britânicos.

Existe dois modelos de Federação no mundo:

- No primeiro, a Federação nasce de dentro para fora.
- No segundo, nasce de fora para dentro.

O norte-americano nasceu de fora para dentro (Federação por movimento centrípeto ou agregação).

O brasileiro, dentro para fora (Federação por movimento centrífugo ou desagregação/segregação).

Modelo de Federação Dual – (Estados Unidos)

- Há uma separação rígida, quando se fala de competências. Modelo estanque de separação.

Modelo de Federação Cooperativa ou Cooperação – (Brasil)

- Modelo cooperativo (Artigos 23 e 24).

Modelo de Federação Simétrico

Tem uma homogeneidade (na cultura, no desenvolvimento e no idioma). Visa uma repartição de competências e receitas de forma paritária e isonômica entre os entes integrantes da Federação. Essa forma de Federalismo parte de um pressuposto de isonomia entre os entes.

Modelo de Federação Assimétrico

Parte do pressuposto de que existem exacerbadas desigualdades regionais (socioeconômicas, políticas, culturais) e busca reverter esse quadro com a realização de programas e a distribuição de atribuições diferenciadas entre os entes para equacionar as desigualdades.

ANOTAÇÕES



Um típico exemplo de federalismo assimétrico é o Canadá, em cujo Estado as línguas francesa e inglesa são oficiais, de forma a atender a todos os integrantes de seu território. Cabe observar que a assimetria, ora tratada, não gera discriminação entre os entes. Ela serve, na verdade, para reduzir a discriminação existente, quando for absurda ou arbitrária.

No Brasil, se fala de erro de simetria, não se tem a questão da língua, mas há outras diferenças drásticas entre os estados, sob o ponto de vista socioeconômico, políticos, climáticos (seca no Nordeste ou no Sul x enchentes do Sudeste, por exemplo), entre outros. No Brasil, essas distinções regionais ensejam discussão sobre o federalismo assimétrico, se não para prever atribuições diferentes, ao menos para discutir programas diferenciados e direcionados às necessidades específicas de cada região e para a definição de políticas públicas com a finalidade de equacionar as desigualdades existentes.

Modelo de Federação Orgânico

- Concepção centralizadora.
- Os Estados membros são fragilizados.
- Regime ditatorial.

Modelo de Federação de Integração

- Há preponderância do governo central.
- A busca pela integração, minimiza o desequilíbrio.

Modelo de Federação de Equilíbrio

- Se busca harmonia entre os entes.
- Cada um na sua esfera de competência.



Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Nunes Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
